

1500659-25.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... existência do delito de roubo majorado está demonstrada no boletim de ocorrência nº AY1762-1/2022 (f. 02-06), no auto de prisão em flagrante (f. 01), nos autos de exibição e apreensão de f. 13-14 e 15-16 e nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede policial (f. 07-10) e em juízo.

A autoria delitiva também restou incontroversa.

O réu, em seu interrogatório, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500659-25.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500659-25.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095324/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 24140029 -

DEL.POL.ITAPEVI, 2095324 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON GUILHERME NOTARI CARNEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ALYSSON GUILHERME NOTARI CARNEIRO, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no art. 157, §§ 2.º, II, e 2.º-A, I, do CP.

Isso porque, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 20h10min, na Rua Tilápia, n.º 300, Jardim São Carlos, nesta cidade e Comarca de Itapevi, o réu, com unidade de designios e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos, o veículo Renault/Sandero, placas QMS8D90, cor branca, uma máquina de cartão de crédito, e um aparelho de telefone celular, marca Samsung, tudo pertencente à vítima Alexandre Matheus da Silva Teodoro.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 25 de abril de 2022 (f. 56).

O réu foi citado (f. 81) e apresentou resposta à acusação (f. 86-87).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, foi dado seguimento à persecução penal em juízo (f. 88-89).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 118). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (f. 116-117).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 157, §§ 2.º, II, e 2.º-A, I, do CP.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A existência do delito de roubo majorado está demonstrada no boletim de ocorrência nº AY1762-1/2022 (f. 02-06), no auto de prisão em flagrante (f. 01), nos autos de exibição e apreensão de f. 13-14 e 15-16 e nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede policial (f. 07-10) e em juízo.

A autoria delitiva também restou incontroversa.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Deveras, a vítima confirma a ocorrência dos fatos articulados na inicial acusatória. Afirma que é motorista de aplicativo e, na data dos fatos, recebeu uma solicitação de corrida de uma mulher, mas, chegando ao local, entraram dois homens no veículo; começou a corrida cujo destino era o Ita Shopping, no centro de Itapevi. Em dado momento, os dois homens pediram que ele parasse o carro atrás do Shopping. Não suspeitou de um assalto porque estava de dia, por volta das 17h30min, então atendeu ao pedido dos passageiros. Quando parou o carro, um deles saiu e o outro ficou dentro do veículo, e eles começaram a falar “perdeu, perdeu”. Num primeiro momento, pensou que era brincadeira, mas logo depois ouviu o barulho da arma destravando, e os indivíduos o mandaram colocar as mãos sobre o volante. Afirma que tentou argumentar com os agentes, dizendo que morava perto de onde os havia pegado para a corrida e que usava o veículo para trabalhar, pois tinha esposa e filho; os autores, porém, afirmaram que precisavam do veículo para “fazer uns corre” e que dentro de uma hora o abandonariam em frente a um posto de gasolina. Aduz que os agentes disseram pra ele pegar os documentos e o dinheiro, porque eles queriam apenas o veículo; mandaram, também, que ele desligasse o seu celular e o colocasse dentro do porta-luvas, para que ele não chamasse a polícia. Assim que os autores foram embora, começou a perguntar pelo bairro sobre o ocorrido, e veio a descobrir que o réu era um dos agentes e que o conhecia de vista, pois já tinha pregado na igreja da esposa dele [do réu] – tanto que, quando chegaram à Delegacia, o réu lhe disse “pô, se eu soubesse que era você, não tinha te assaltado”. Foram recuperados quase todos os bens, com exceção de R\$ 90,00 em moedas e um carregador de celular. A lateral do carro estava um pouco arranhada.

As testemunhas José Carlos Batista dos Santos e Gilson Barbosa de Oliveira, guardas civis municipais, por sua vez, também asseguraram a ocorrência dos delitos narrados na denúncia. Asseveraram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando foram abordados por um motoqueiro que disse ser de uma empresa de rastreamento de veículos e que estava procurando um Sanderó branco roubado que estava estacionado ali próximo. Dirigiram-se até o local e viram o veículo estacionado na frente de uma casa abandonada. Entraram no imóvel e, já na escada, encontraram o réu que, de pronto, se entregou e confessou o delito. Em sua posse, havia um aparelho de telefone celular, uma maquininha de cartão de crédito e a chave do veículo. Questionaram-no acerca de uma arma de fogo e ele confessou que ela estava debaixo de um tapete velho. Conduziram-no, então, à Delegacia de Polícia. Afirmam que, no imóvel, estava apenas o réu, mas a vítima disse que havia outro indivíduo envolvido no roubo.

Em audiência, a vítima afirmou, com certeza absoluta, que o réu é um dos agentes do delito. Narrou, inclusive, que vira a tatuagem em seu rosto no dia do roubo e que era a mesma que estava no rosto do acusado na audiência.

Aliás, a vítima, já na fase policial, logo após os fatos, havia reconhecido o acusado como um dos autores do roubo (f. 17).

E nada há nos autos que evidencie eventual interesse espúrio do ofendido em incriminar injustamente o denunciado.

Nessa conjuntura, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Em delitos contra o patrimônio, por suas peculiaridades, uma das quais a clandestinidade, no mais das vezes é o relato do ofendido que vai possibilitar a reconstituição dos fatos e a identificação do agente, autor do crime - Entendimento - Recurso improvido."

(Apelação Criminal com Revisão nº 993.08.028061-4 - Limeira - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 10.09.08 - V.U.).

Aliás, com relação ao reconhecimento pessoal, a jurisprudência pátria já deixou pacificado que:

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTCRIM 22/309 - Rel. Passos de Freitas).

A par disso, o réu foi encontrado em posse da chave do veículo subtraído e de outros bens pertencentes à vítima.

O denunciado, frise-se, confessou tanto a prática do roubo, como o envolvimento de outro indivíduo e a utilização de arma de fogo.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No mais, restaram configuradas as causas de aumento de pena indicadas na denúncia.

Com efeito, a vítima narrou, em sede policial e em juízo, que foi abordada por dois agentes, o que caracteriza a majorante do art. 157, § 2.º, II, do CP.

O próprio acusado, aliás, afirmou que cometeu o delito em conjunto com um amigo seu.

Configurada, pois, a majorante do art. 157, § 2.º, II, do CP.

Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, e a arma de fogo foi apreendida em posse do denunciado (f. 13), embora não se tenha juntado oportunamente o laudo pericial (f. 78).

No ponto, porém, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo é despicienda para a configuração da majorante em tela.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. STJ:

"(...). A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0006254-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO Nº 5/6 Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora. (...)." (HC 395056/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 18/09/2017).

Configurada, pois, a majorante do art. 157, § 2.º-A, I, do CP.

Há, assim, subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 157, §§ 2.º, II, e 2.º-A, I, do CP, uma vez que, com vontade e consciência, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens indicados na denúncia.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do

aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

De início, destaco que as majorantes não serão aplicadas em cascata na terceira fase da dosimetria, à míngua de gravidade concreta no crime praticado pelo acusado que justifique a aplicação conjunta das causas de aumento.

Por essa razão, uma das circunstâncias será valorada na primeira fase da dosimetria, o que se mostra mais benéfico ao acusado, notadamente em virtude da confissão espontânea que incidirá na segunda fase.

Pois bem, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes criminais (f. 25-26).

Por outro lado, as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, pois a vítima afirmou em juízo ter ficado traumatizada após os fatos e não gostar sequer de lembrar ou falar sobre o que ocorreu, porque foi algo que a marcou profundamente. Também as circunstâncias do crime são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em concurso de agentes, o que, sem dúvidas, conferiu maior confiança ao autor e imprimiu maior temor à vítima.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao acusado ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais negativas (consequências do crime e circunstâncias do delito), fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão – e 97 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática dos delitos.

Há, outrossim, a atenuante da menoridade relativa para ser considerada, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (f. 11).

Assim, deve a pena ser reduzida em 1/3 (sendo 1/6 para cada atenuante).

Contudo, tendo em vista o enunciado da súmula n.º 231 do STJ, do qual se comunga entendimento, fixo a pena, provisoriamente, em 04 anos de reclusão – e 64 dias-multa.

Por fim, na última fase, incide a majorante do art. 157, § 2.º-A, I, do CP, pois o roubo foi cometido com o emprego de arma de fogo.

No ponto, como as circunstâncias do caso concreto não extrapolam a gravidade abstrata do crime, é de se aplicar a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, a fim de limitar-me apenas à majorante que mais aumenta a pena.

Aliás, e como ressaltado anteriormente, a majorante do concurso de agentes foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Assim, exaspero a pena em 2/3 (fração única do art. 157, § 2.º-A, I, do CP), fixando-a, agora definitivamente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – e 106 (cento e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com os arts. 1.º, II, “b”, e 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que

determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu ALYSSON GUILHERME NOTARI CARNEIRO, já qualificado, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, pela infração ao art. 157, §§ 2.º, II, e 2.º-A, I, do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se a guia de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois a questão não foi debatida nos autos (Apelação Criminal n.º 0002878-79.2007.8.26.0218, 16.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Newton Neves).

Determino a perda dos bens apreendidos, não restituídos e sem destinação legal específica a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos arts. 71, § 2.º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal; e
- (d) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, § 2.º, do CPP.

P.I.C.

Itapevi, 19 de dezembro de 2022.